

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1039/2541

นางสาว ขวัญใจ รุ่งไกรศรี
บริษัท แลนด์เวสต์ เรียลเอสเตท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 388

สัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด ระบุวันเดือนปีในการชำระเงินมัดจำไว้ 6 งวด เริ่มงวดแรกวันที่ 15 มีนาคม 2533 งวดสุดท้ายวันที่ 15 สิงหาคม 2533 ส่วนที่เหลือ 358,800 บาท กำหนดชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์และหมายความว่าโอนกันเดือน พฤศจิกายน ตามข้อสัญญาดังกล่าวได้กำหนดเวลาในการชำระหนี้และโอนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว ผู้จะซื้อย่อมบอกเลิกสัญญาได้เลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 การที่ผู้จะซื้อปล่อยเวลาไว้นานเกือบ 5 ปี จึงบอกเลิกสัญญา และขอมัดจำคืนก็มีใช้กรณีที่คู่สัญญาผู้จะซื้อจะขายมิได้ถือเอาระยะเวลาเป็นสาระสำคัญในการชำระหนี้การเลิกสัญญาจึงมีต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้ตามมาตรา 387 การที่จำเลยผู้จะขายมีปัญหากับบริษัทท.ผู้รับจำนอง แล้วโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาไม่ได้ เป็นความผิดของจำเลยเพียงฝ่ายเดียวแม้โจทก์มิได้ดำเนินการอย่างไร จะถือว่าโจทก์ผ่อนเวลาให้จำเลยไม่ได้ เมื่อจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาจึงถือว่าจำเลยเป็นผู้ผิดสัญญาต่อโจทก์แล้ว หนังสือนัดโอนห้องชุดที่จำเลยมีไปถึงโจทก์หลังจากจำเลย ไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ตามวันที่กำหนด ไว้ในสัญญา เป็นการกระทำของจำเลยหลังจากที่กำหนด เป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์แล้ว หนังสือที่จำเลยนัดให้

โจทก์ มารับโอนห้องชุดพิพาทหลังจากจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์ แล้วยอมไม่มีผล
ทำให้โจทก์กลับมาเป็นผู้ผิดสัญญาแทนจำเลยไปได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้อง
ชุดเลขที่ จี (เอ) เนื้อที่ 24 ตารางเมตรอาคารชุดปิ่นเกล้าพลาซ่าคอนโดมิเนียมจาก
จำเลยในราคา 552,000 บาท โจทก์ได้ผ่อนชำระเงินมัดจำให้จำเลยตามสัญญาแล้ว 6
งวด เป็นเงิน 193,200 บาท เมื่อถึงกำหนดนัดโอนจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ให้โจทก์ได้เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาให้
จำเลยคืนเงินมัดจำ จำเลยเพิกเฉยโจทก์ได้รับความเสียหายขอคิดดอกเบี้ยจากจำเลย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 193,200 บาท นับจากวันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็น
เงินดอกเบี้ย 67,620 บาท และขอคิดค่าเสียหายที่ขาดประโยชน์จากการนำห้องชุด
ออกให้ผู้อื่นเช่าเป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 310,820 บาท ขอให้บังคับจำเลย
ชำระเงินจำนวน 310,820 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน
193,200 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาการที่จำเลยไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้ซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2533 ได้เนื่องจากบริษัทไทยประกัน
ชีวิต จำกัดซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอาคารชุดดังกล่าวไม่ยอมให้จำเลยไถ่ถอนห้องชุด
ซึ่งจำเลยก็ได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ซื้อรวมทั้งโจทก์ทราบแล้ว ต่อมาจำเลยได้
ติดต่อนัดลูกค้ายรวมทั้งโจทก์ให้ไปรับโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกันในวันที่ 21 ตุลาคม
2537 แต่โจทก์ไม่ไปโจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและเรียก
เงินมัดจำจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 260,820 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 193,200 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า สัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเอกสารหมายเลข 2 วัตถุประสงค์แห่งสัญญามีได้ถือผลสำเร็จจากการชำระหนี้ ณ เวลาที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 เพราะมิได้ระบุวันที่แน่นอนในการโอนกรรมสิทธิ์กันไว้ในสัญญาเพียงแต่ระบุว่าโอนกันเดือนพฤศจิกายนซึ่งในทางปฏิบัติจำเลยจะแจ้งวันโอนที่แน่นอนให้โจทก์ทราบเพื่อไปทำการโอนมิใช่จะต้องโอนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 และเมื่อพ้นกำหนดแล้วโจทก์ก็มีได้เรียกร้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ให้ แต่กลับปล่อยไว้นานเกือบ 5 ปีจึงบอกเลิกสัญญาและขอมัดจำคืนพฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าโจทก์และจำเลยมิได้ถือเอาระยะเวลาเป็นสาระสำคัญในการชำระหนี้ การเลิกสัญญาจึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 นั้น เห็นว่า สัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดเอกสารหมายเลข 2 ทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 ระบุวันเดือนปีในการชำระเงินมัดจำไว้ 6 งวด เริ่มงวดแรกวันที่ 15 มีนาคม 2533 งวดสุดท้ายวันที่ 15 สิงหาคม 2533 ส่วนที่เหลือ 358,800 บาทกำหนดชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ และหมายความว่าโอนกันเดือนพฤศจิกายนตามข้อสัญญาดังกล่าวเห็นได้ว่าได้กำหนดเวลาในการชำระหนี้และโอนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว การเลิกสัญญาจึงมิต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้ว

บอกกล่าวให้ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ก่อนแต่
บอกเลิกสัญญาได้เลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 388

ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์ทราบปัญหาเรื่องบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ไม่
ยินยอมให้จำเลยไถ่ถอนจำนองห้องชุดพิพาท แต่มิได้ดำเนินการอะไร แสดงว่าโจทก์
ยินยอมผ่อนเวลาให้แก่จำเลย ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจึงมิใช่สาระ
สำคัญของสัญญา จำเลยจึงยังมิได้ผิดสัญญานั้นเห็นว่าการที่จำเลยมีปัญหากับบริษัท
ไทยประกันชีวิต จำกัด แล้วโจทก์มิได้ดำเนินการอย่างไร จะถือว่าโจทก์ผ่อนเวลาให้
จำเลยยอมไม่ถูกต้อง การที่จำเลยมีปัญหากับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด แล้วโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาไม่ได้เป็นความผิดของจำเลยเพียงฝ่าย
เดียว เมื่อจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ได้ตามกำหนดเวลา
ในสัญญาจึงถือว่าจำเลยเป็นผู้ผิดสัญญาต่อโจทก์แล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาประการ
สุดท้ายว่า จำเลยได้มีหนังสือนัดโอนห้องชุดพิพาทตามเอกสารหมายเลข 2 ถึงโจทก์แต่
โจทก์เพิกเฉยไม่มารับโอนเพราะโจทก์ทำการค้าขาดทุนจึงไม่มีเงินมารับโอนโจทก์จึง
หาเหตุเลิกสัญญาย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น เห็นว่าหนังสือนัดโอนห้อง
ชุดตามเอกสารหมายเลข 2 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2537 เป็นหนังสือที่จำเลยมีไปถึง
โจทก์หลังจากจำเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาซึ่งกำหนดไว้
ในเดือนพฤศจิกายน 2533 เป็นการกระทำของจำเลยหลังจากที่จำเลยเป็นฝ่ายผิด
สัญญาต่อโจทก์แล้ว ดังนั้น หนังสือที่จำเลยนัดให้โจทก์มารับโอนห้องชุดพิพาทหลัง
จากจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์แล้วย่อมไม่มีผลทำให้โจทก์กลับมาเป็นผู้ผิดสัญญาแทน
จำเลยไปได้

พิพากษายืน

(วิชา มั่นสกุล-บุญธรรม อยู่พุก-อภิศักดิ์ พรพชรภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ